

ជាធម្មតាគឺជាព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈផ្លូវការតិចជាងសន្ធិសញ្ញា។ ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងចំពោះការម៉ូតូដែលមានក្របខណ្ឌចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ កិច្ចព្រមព្រៀងសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីឬសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីគឺមានកម្រិត។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ១៩៦៩ ស្តីអំពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបានប្រើពាក្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ សម្រាប់សំដៅទៅលើលិខិតុបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលមិនមាននិយមន័យជាសន្ធិសញ្ញាហើយម្យ៉ាងទៀត កិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងតែចំពោះកម្មវត្ថុដែលមានដែនអនុវត្តចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ ហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានដូចតទៅ៖

១. កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់លិខិតុបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈខាងបច្ចេកទេសឬខាងរដ្ឋបាល។
២. នៅក្នុងករណីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាមទារឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័នឡើយ ។
៣. នៅក្នុងករណីខ្លះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង មិនមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូរដ្ឋមួយទៀត។

៥. អនុសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត

ធ្វើនៅទីក្រុងវីយ៉ែន ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦១

រដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានេះ

ដោយរំលឹកឃើញថា តាំងពីបុរាណកាលមក ប្រជាជាននៃគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ បានទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ភ្នាក់ងារការទូត។ ដោយចង់ចាំក្នុងចិត្តនូវគោលបំណង និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ទំនាក់ទំនងអធិបតេយ្យសមភាពរបស់រដ្ឋ ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយជឿជាក់ថា អនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងការទូតស្តីពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត និងរួមជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសង្គម។ ដោយយល់ឃើញថា គោលបំណងនៃបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងនេះពុំមែនផ្តល់ឱ្យ ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធានាការបំពេញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវមុខងាររបស់បេសកកម្មការទូតក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់រដ្ឋ។ ការអះអាងថា វិធាននៃច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយច្បាស់លាស់ ក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញានេះ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ន័យទូទៅនៃពាក្យអនុសញ្ញា ក៏ដូចគ្នានឹងន័យទូទៅនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាដែរ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់របស់អនុសញ្ញាគឺ៖

ក. អនុសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋភាគច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល។ ប្រធានបទរបស់អនុសញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិឬពិភពលោកទាំងមូល។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានទាំងឡាយរបស់អនុអន្តរជាតិនានា ដែលបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាជាទូទៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរៀបចំនិងតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ រដ្ឋពីរបួរដូច្នេះ បីមិនអាចនឹងបង្កើតជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិបានទេ ។

១.អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់និងផ្ដន្ទាទោស បទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍អនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

២.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោល នូវរាល់ទម្រង់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលអនុម័តដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

៣.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦ ។

៤.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនស៊ីវិល និងខាងសិទ្ធិខាងនយោបាយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦ ។

៥.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាព នៃអង្គភាពសហប្រជាជាតិនិងក្រុមបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះ អនុម័តដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញជាប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

៦.អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបង្កើតបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 1979 ។

៧.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ កុមារីអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបក្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៨៩ ។

៨.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការគាំពារ និងសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់បណ្តាញការភៀសខ្លួន និងបណ្តាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩០ ។

៩.អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ក្រាប និង ការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មពេស្យាចារទៅក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី២១ខែមីនា ១៩៥០ ។

១០.អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន អនុម័តដោយមហាសន្និបាទ សហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០០ ។

៥.១. ពិធីសា

ពិធីសា

ពាក្យ ពិធីសា ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ តិចជាង សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញា។ ពិធីសាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របដណ្តប់ទៅលើ ប្រភេទលិខិតុបករណ៍នានា ដូចខាងក្រោម៖

ក. ពិធីសាចុះហត្ថលេខា គឺជាលិខិតុបករណ៍ បន្ទាប់បន្សំនៃសន្ធិសញ្ញា ។ ពិធីសាបែនេះ សម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំនានា ដូចជាការបកស្រាយខុសសន្តានរបស់ សន្ធិសញ្ញា ដោយ (ខ)ទាំងនោះ មិនមានបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ឬ បទបញ្ញត្តិនៃបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម ។

ខ. ពិធីសាជម្រើស ធម្មតាពិធីសានេះ ត្រូវបានអនុម័តក្នុងថ្ងៃតែមួយ និង សន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ពីសន្ធិសញ្ញានិងអាចផ្តល់សច្ចាប័នដាច់ពីសន្ធិសញ្ញា។ ពិធីសា ទាំងនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យភាគីមួយចំនួនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នា អាចបង្កើតឱ្យមាន រចនាសម្ព័ន្ធ នៃកាតព្វកិច្ចរវាងគ្នាបន្ថែមលើកាតព្វកិច្ចដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញា ។

គ. ពិធីសាធ្វើវិសោធនកម្ម គឺជាលិខិតុបករណ៍ មួយដែលមាននូវបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម លើសន្ធិសញ្ញាដើមមួយឬច្រើន ដូចជាពិធីសា ឆ្នាំ ១៩៤៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញា និងពិធីសាទាំងឡាយ ស្តីពីថ្នាំញៀនស្រវឹង ។

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតុបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ខ្លះ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដីធ្លីជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៥.៥.១. សេចក្តីប្រកាស